

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 771/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โจทก์

นาย คลาย สุข แป๊ะเฮ้า กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226

คำให้การในชั้นสอบสวนของพยานที่โจทก์ไม่สามารถนำมาเบิกความในชั้นพิจารณา เป็นเพียงพยานบอกเล่า มิได้ทำต่อหน้าศาลและต่อหน้าจำเลย เป็นคำให้การที่พยานมิได้สาบานตนตามลัทธิศาสนาต่อหน้าศาล มิได้ผ่านการถามค้านเพื่อกระจายข้อเท็จจริงสำหรับค้นคว้าหาความจริงโดยละเอียดตามกระบวนการความ จึงมีน้ำหนักน้อยในการที่ศาลจะรับฟัง

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60, 80, 83, 91, 288 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83, 60 กระทั่งแรกฐานร่วมกันฆ่านายสมบุญให้จำคุกตลอดชีวิต ฐานร่วมกันฆ่านายสายัณห์และพยายามฆ่าผู้เสียหายกรรมเดียวผิดกฎหมายหลาย

บทลงโทษบทหนักให้จำคุกตลอดชีวิต เมื่อระบุโทษทุกกระทงแล้ว คงลงโทษจำคุกตลอดชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 คำขออื่นยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสองถึงแก่ความตายและผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าโจทก์มีผู้เสียหายเบิกความเป็นประจักษ์พยานว่าจำเลยที่ 1 เป็นคนร้ายเพียงปากเดียวโดยเบิกความว่า ขณะจะเกิดเหตุผู้เสียหายกำลังนั่งอยู่ที่หัวบันไดชานบ้านที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 1 กับนายขวัญเรืองพีชชายของจำเลยที่ 1 มาขอนั่งด้วย แต่ไม่ยอมนั่ง กลับพากันยืนอยู่ที่พื้นดินมองไปยังผู้ตายทั้งสองซึ่งนอนอยู่ข้างประตู มองดูอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็พากันเดินไปทางทิศตะวันตกของบ้านผู้เสียหายลงจากบ้านจะเอาน้ำมันไปเติมเครื่องปั่นไฟ ระหว่างอยู่ห่างจากบันไดประมาณ 4 เมตร ได้ยินเสียงปืนดังที่บ้านเกิดเหตุ 1 นัด และเห็นนายขวัญเรืองถืออาวุธปืนสั้นกระโดดลงจากบ้านวิ่งเข้าไปทางด้านทิศตะวันออกพร้อมกับจำเลยที่ 1 ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุมีการเล่นดนตรีและมีคนเต้นรำกันอยู่หลายคน จำเลยที่ 1 ประสงค์จะฆ่าผู้ตายไม่น่าจะต้องไปยืนดูผู้ตายให้ผู้เสียหายและผู้ที่อยู่ในวงเต้นรำเห็นเป็นเวลานานมากเช่นนั้น ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยของคนร้ายที่เมื่อเห็นผู้ตายแล้วไม่ขึ้นไปยิงเสียในทันที ยิ่งจำเลยที่ 1 ไม่ได้ขึ้นไปยิงผู้ตายด้วยแล้วก็น่าจะหลบอยู่ในเงามืดไม่ควรแสดงตัวอยู่ในที่สว่างและวิ่งหลบหนีไปพร้อมกับนายขวัญเรืองอย่างโจ่งแจ้งเพื่อให้คนเห็นเช่นนั้นสำหรับนางยุพาภรณ์ ทองแก้ว พยานซึ่งโจทก์อ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์ไม่ได้ตัวมาเบิก

ความแต่ได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวน ตามเอกสารหมายเลข 8 ว่า หลังจากนายขวัญเรือง กระโดดลงจากบ้านหลบหนีไปแล้ว จำเลยทั้งสองกับพวกออกมาจากที่ซุ่มในที่มืด ระดมยิงใส่ นายสายัณห์ผู้ตาย คำเบิกความของผู้เสียหายจึงไม่เชื่อมกับคำให้การใน ชั้นสอบสวนของนางยุพาภรณ์ดังกล่าวมา เกิดเหตุแล้วผู้เสียหายไม่ได้แจ้งแก่เจ้า พนักงานตำรวจว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนร้าย เพิ่งให้การกับเจ้าพนักงานตำรวจหลังจาก จำเลยที่ 1 ถูกจับกุม และเป็นเวลาภายหลังที่บิดาผู้เสียหายถูกนายคลองซึ่งเป็นพี่ น้องกับจำเลยที่ 1 ยิงแล้ว ส่วนที่นายสุวิทย์ อมรชาติ พยานโจทก์เบิกความว่า ในคืน เกิดเหตุทราบว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายจากหญิงคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าหญิงคน นั้นเป็นใคร นายสุวิทย์ได้ไปแจ้งความในวันรุ่งขึ้นจากวันเกิดเหตุต่อร้อยตำรวจโท สำเนา แก้วบัวทองว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย มิได้ระบุว่าจำเลย ทั้งสองเป็นคนร้ายแต่อย่างใด ร้อยตำรวจโทสำเนาได้ไปตรวจที่เกิดเหตุ ซึ่งนางยุพาภ รณ์นำชื่ออยู่ด้วยก็เบิกความว่ายังไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย ดังนั้นคำเบิกความของผู้ เสียหายดังกล่าวจึงยังมีเหตุสงสัยอยู่ว่าจะมีได้รู้เห็นจำเลยที่ 1 เป็นคนร้ายอยู่ในที่ เกิดเหตุจริง สำหรับนางยุพาภรณ์พยานที่รู้เห็นว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายโจทก์ไม่ สามารถนำมาเบิกความในชั้นพิจารณาได้ คำให้การชั้นสอบสวนของนางยุพาภรณ์ที่ โจทก์ส่งเป็นพยานต่อศาลตามเอกสารหมายเลข 8 เป็นเพียงพยานบอกเล่า มิได้ทำต่อ หน้าศาลและต่อหน้าจำเลยทั้งสอง เป็นคำให้การที่พยานมิได้สาบานตนตามลัทธิ ศาสนาต่อหน้าศาล มิได้ผ่านการถามค้านเพื่อกระจายข้อเท็จจริงสำหรับค้นคว้า หาความจริงโดยละเอียดตามกระบวนการความ มีน้ำหนักน้อย ด้วยเหตุนี้พยานหลักฐาน ของโจทก์จึงไม่อาจรับฟังมาลงโทษจำเลยทั้งสองได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณา ยกฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พัก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ